ДОГОВОР № 3891
На транспортно-экспедиторское обслуживание каботажных грузов и контейнеров

г. Владивосток «03» июня 2021 г.

ООО «ЗАПСИБГАЗПРОМ-ГАЗИФИКАЦИЯ», именуемое в дальнейшем «**Клиент**», в лице генерального директора Мурзина Михаила Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «Служба Морских Перевозок Владивосток»**, именуемое в дальнейшем «**Экспедитор**», в лице генерального директора Бородина Константина Геннадьевича, действующего на основании Устава и прав по должности, с другой стороны, вместе именуемые «**Стороны**», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

По настоящему Договору **Экспедитор** за вознаграждение принимает на себя обязательство по поручению и за счет **Клиента** оказать следующие транспортно-экспедиционные услуги:
- проработка и оптимизация маршрута перевозки грузов **Клиента** с целью минимизации денежно-временных затрат;
- организация доставки грузов и контейнеров морским, автомобильным, железнодорожным, авиа транспортом;
- организация оформления или получения необходимых для перевозки документов;
- организация проведения таможенных и иных формальностей, оформление таможенного транзита;
- организацию погрузочно-разгрузочных работ в морских портах;
- организацию проверки количества и качества груза;
- организация хранения груза;
- иные услуги, связанные с выполнением обязательств по данному договору.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Права и обязанности **Экспедитора**.

2.1.1. **Экспедитор**, в соответствии с условиями, изложенными в поручении экспедитору **Клиента** и своими возможностями, обязан:
- Рассмотреть поручение экспедитору **Клиента** на оказание транспортно - экспедиционных услуг в следующем порядке:

До начала оказания транспортно-экспедиционных услуг, предусмотренных ст. 1 настоящего Договора, **Клиент** предоставляет заполненное и подписанное им Поручение Экспедитору путем направления поручения по факсу или электронной почте с последующим дублированием оригинала заказным письмом с уведомлением о вручении или нарочно.

После получения поручения **Экспедитор** обязан рассмотреть поручение в срок 2 (двух) календарных дней с момента получения поручения и направить **Клиенту** информацию о согласовании либо отказ в согласовании подлежащих оказанию транспортно-экспедиционных услуг с указанием причин отказа.
- Организовать выделение **Клиенту** под загрузку необходимое количество контейнеров;
- Организовать прием, переработку и хранение грузов **Клиента**;
- Организовать и произвести отправку грузов **Клиента** морским, железнодорожным или автомобильным транспортом по выбранному **Клиентом** маршруту в соответствии со ставками организации-исполнителя, действующими на момент оказания услуг;
- Обеспечить составление, прохождение и своевременное получение всей документации на отправку грузов **Клиента**;
- Производить расчеты с перевозчиками, стивидорными компаниями и иными третьими лицами за оказанные услуги и выполненные работы, связанные с перевозками различными видами транспорта, переработкой, хранением и иным обслуживанием грузов **Клиента**;
- По требованию **Клиента** предоставлять в его распоряжение документацию, необходимую для разрешения споров **Клиента** с другими организациями;
- Привлекать экспертов ТПП либо другой независимой сюрвейерской организации для составления актов экспертизы, определения состояния и качества груза, размера ущерба;
- Высылать транспортные и товарно-сопроводительные документы **Клиенту** или агентам **Клиента** или грузополучателям по письменному поручению **Клиента**;
- Обеспечить проведение всех таможенных формальностей, необходимых для доставки груза **Клиента** до места назначения;
- По поручению **Клиента** оказывать дополнительные услуги и выполнять отдельные, не оговоренные настоящим договором его поручения. Условия, ставки и вознаграждение **Экспедитора** за дополнительно оказанные услуги согласовываются сторонами в письменном виде;
- Выдать экспедиторскую расписку по форме, приведенной в Приложении 2 настоящего договора.

2.1.2. **Экспедитор** вправе:
- Выступать представителем **Клиента** по всем вопросам, связанным с выполнением **Экспедитором** своих обязательств по настоящему Договору, во всех учреждениях и организациях, вне зависимости от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, в том числе в таможенных и иных органах, а также перед гражданами, действуя как от имени **Клиента**, так и от своего имени. Для этого **Экспедитор** в частности вправе направлять запросы, заявления и иные документы (в т.ч. подавать таможенную декларацию, регистрировать **Клиента** в качестве участника ВЭД), получать и направлять письменные разъяснения, вносить в документы изменения и дополнения, подписывать, истребовать и получать различные документы, предъявлять декларируемые товары таможне, участвовать в таможенном досмотре, перемещать товары, находящиеся под таможенным контролем, получать и раскредитовывать груз на складе и т.д. **Экспедитор**, действуя на основании настоящего договора, имеет право в интересах клиента указывать во всех, таможенных и перевозочных документах:
Общество с ограниченной ответственностью «Служба Морских Перевозок Владивосток» для:
Общество с ограниченной ответственностью «Служба Морских Перевозок Владивосток» в интересах:
Общество с ограниченной ответственностью «Служба Морских Перевозок Владивосток» через:;
- Не приступать к исполнению обязанностей, предусмотренных Договором, до представления **Клиентом** необходимых документов, а также информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации, необходимой для

исполнения **Экспедитором** своих обязанностей;

- Привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему договору третьих лиц, в т.ч. таможенных брокеров. Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает **Экспедитора** от ответственности за исполнение настоящего договора;
- Заключать необходимые договоры с третьими лицами;
- Начинать организацию всех процедур после получения платежного документа, подтверждающего оплату транспортных и иных расходов;
- Производить отправку грузов **Клиента** после фактического поступления сумм платежей, предусмотренных настоящим договором, на расчетный счет **Экспедитора**, а также приостанавливать прием груза к перевозке, в случае неоплаты или неполной оплаты выставленных, в соответствии с настоящим договором, счетов;
- Удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты вознаграждения и возмещения понесенных им в интересах **Клиента** расходов или до предоставления **Клиентом** надлежащего обеспечения исполнения своих обязательств. В этом случае **Клиент** также оплачивает расходы, связанные с удержанием имущества.

За возникшую порчу груза вследствие его удержания **Экспедитором** в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, ответственность несет **Клиент**;

- Реализовывать удерживаемый им на основании вышеприведенного пункта груз в порядке, предусмотренном ГК РФ без обращения в арбитражный суд, если обстоятельства, послужившие основанием для удержания, не устранены **Клиентом** в двухмесячный срок. Те же действия **Экспедитор** вправе предпринять, если **Клиент**, будучи извещенным о необходимости получения груза, не предпримет необходимых для этого мер.

2.2. Права и обязанности **Клиента**.

2.2.1 **Клиент** обязан:

- Заблаговременно дать **Экспедитору** поручение (Приложение №1) на выполнение необходимых услуг в отношении каждой отдельной партии груза и согласовать условия и стоимость работ и услуг;
- Предварительно согласовывать с **Экспедитором** план отправки грузов, его объемы и сроки отправки;
- Своевременно отвечать на **запросы Экспедитора**;
- Оплачивать вознаграждение, расходы **Экспедитора** и иные платежи в порядке, указанном в настоящем договоре;
- До начала выполнения **Экспедитором** своих обязательств по настоящему договору, представить ему полную, точную и достоверную информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки и иную информацию, необходимую для исполнения **Экспедитором** своих обязанностей, в т.ч. снабдить его инструкциями по соответствующей переработке, перевозке, хранению груза и оформлению грузовых и таможенных документов, предоставить документы, необходимые для осуществления таможенного, санитарного и других видов государственного контроля. В случае отсутствия согласованного поручения или соответствующих инструкций **Клиента**, **Экспедитор** вправе не приступать к выполнению своих обязанностей по настоящему договору;
- Информировать **Экспедитора** об отгрузке в его адрес, о планируемых объемах завоза грузов, о срывах завоза или других изменениях, связанных с завозом груза по факсу и/или электронной почте.
- Если иное не предусмотрено в согласованном сторонами поручении экспедитору, самостоятельно осуществить все необходимые таможенные формальности, в т.ч. произвести декларирование груза в пунктах отправления по железной дороге и надлежащее оформление железнодорожных накладных с отметкой таможни, либо обеспечить декларирование груза по прибытии в порт;
- В случае наличия специальных требований перевозчика к укладке, сепарированию и креплению груза, своевременно снабдить **Экспедитора** необходимым количеством крепежного и сепарационного материала требуемого качества либо возместить **Экспедитору** расходы на их приобретение;
- Заблаговременно, в любом случае до начала загрузки груза в контейнер, предоставленный **Экспедитором**, извещать его о недостатках и поломках выделенных контейнеров, а так же о необходимости их комиссионного осмотра и/или ремонта. В случае, если груз помещен **Клиентом** в неисправный контейнер, все убытки, возникшие в результате этого, относятся на **Клиента**.
- Погрузка в контейнер производится в соответствии со следующими весовыми ограничениями: 20 фут. контейнер – 30,5 тонн брутто, но не более ограничения грузоподъемности контейнера; 40 фут. контейнер – 30,5 тонн брутто. Погрузка осуществляется в таре и упаковке, соответствующей требованиям государственных стандартов и нормативных актов, регламентирующих перевозку конкретного груза. Груз должен быть надлежащим образом закреплен в контейнере;
- Обеспечить сохранность и надлежащее техническое состояние предоставленных контейнеров;
- Выгрузить продукцию из контейнера и возвратить его порожним в порт, на станцию, на терминал, или в иное указанное **Экспедитором** место в течение установленного срока;
- После выгрузки груза из контейнера произвести очистку его от мусора либо возместить расходы **Экспедитора** по его очистке. Под мусором понимаются любые остатки тары, упаковки, груза **Клиента**;
- По окончании срока использования выделенных **Клиенту** контейнеров незамедлительно известить **Экспедитора** о возврате контейнеров;
- Выполнять иные условия использования контейнеров, изложенные в приложениях к настоящему договору;
- Своевременно производить оплату счетов **Экспедитора**;
- В порту назначения в течение 3-х суток с даты выгрузки судна, если иное не оговорено в приложениях к настоящему договору, выгрузить продукцию из контейнера, выделенного **Клиенту** и возвратить порожний контейнер **Экспедитору** или его агенту в порту выгрузки очищенным от остатков груза (если иное не предусмотрено правилами перевозки), при этом предоставив **Экспедитору** документ, свидетельствующий о своевременной передаче контейнера (акт приема-передачи, ведомость).

2.2.2 **Клиент** вправе:

- Требовать от **Экспедитора** надлежащего оказания определенных настоящим договором и согласованных сторонами в поручении услуг.

3. Порядок расчетов.

3.1 Стоимость услуг по настоящему договору определяется приложениями к настоящему Договору.

3.2 **Клиент** предварительно оплачивает **Экспедитору** стоимость услуг авансовым платежом. Оплата производится по счету **Экспедитора** путем перечисления средств на его расчетный счет в течение 3 банковских дней с даты получения счета. **Экспедитор** вправе не оказывать клиенту услуги, без поступления предоплаты на его расчетный счет.

3.3 Датой получения счета считается дата его получения **Клиентом** лично в офисе компании, дата отправки по факсу, электронной почте.

3.4 В случае нехватки авансовых средств для исполнения **Экспедитором** поручения **Клиента**, **Экспедитор** выставляет счет **Клиенту**, а **Клиент** производит оплату счета в течении 3-х банковских дней с даты получения счета по факсу, электронной почте либо нарочно в офисе компании.

3.5 Если **Клиентом** перечислены средства, превышающие стоимость фактически оказанных услуг, сумма переплаты по письменному требованию **Клиента** подлежит:

а) возврату путем перечисления на расчетный счет **Клиента**;

б) оформлению в качестве аванса для расчетов за услуги в будущих периодах.

3.6 **Клиент** производит банковский перевод с указанием в платежном документе номеров счетов. В случае не указания в платежном документе номера счета (счет-фактуры), подлежащей к оплате, **Экспедитор** вправе направлять полученные средства в зачет ранее неоплаченных счетов (счетов-фактур) **Клиента**.

3.7 Датой оплаты **Клиентом** счетов считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет **Экспедитора**.

3.8 Расходы по рассылке грузовых документов экспресс почтой по заявке **Клиента** возмещаются им по отдельным счетам **Экспедитора**.

3.9 В случае отказа **Клиента** от перевозки, не связанного с нарушением **Экспедитором** принятых на себя обязательств, **Экспедитор** в течение 5 банковских дней с даты получения заявления об отказе, возвращает ему сумму, оплаченную по счету **Экспедитора**, за вычетом фактически произведенных расходов за выполненные работы по организации данной перевозки и вознаграждения **Экспедитора** в размере 10 % от суммы фактически произведенных расходов.

3.10 Счет-фактура выставляется **Экспедитором** по окончании выполнения заявленных **Клиентом** работ и услуг.

3.11 После получения счета-фактуры, **Клиент** в течении 5 банковских дней оплачивает **Экспедитору** все предусмотренные настоящим договором платежи и возмещает произведенные им затраты, с учетом предварительной оплаты.

4. Порядок приемки работ.

4.1 Акт выполненных работ, подписанный сторонами, является документом, удостоверяющим факт надлежащего выполнения **Экспедитором** поручения **Клиента**. Датой получения Акта выполненных работ **Клиентом** считается дата отправления **Экспедитором** Акта выполненных работ в адрес **Клиента** по факсу, электронной почте, или получение **Клиентом** нарочно в офисе **Экспедитора**.

4.2 Акт подписывается сторонами в течение 3 рабочих дней с момента получения **Клиентом** и отправляется **Экспедитору** по факсу и/или электронной почтой или передается нарочно в офис **Экспедитора**.

4.3 В случае неполучения **Экспедитором** акта выполненных работ, подписанного **Клиентом** в течение 4 календарных дней с даты отправки в адрес **Клиента**, работы считаются принятыми.

4.4 При подтверждении **Клиентом** факта оказания услуг **Экспедитором** стороны договора обмениваются оригиналами документов по почте.

5. Ответственность сторон.

5.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность по основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2 **Клиент** несет ответственность за достоверность предоставляемой им информации.

5.3 **Стороны** освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если подобное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, как-то: пожар, наводнение, землетрясение, действие других стихийных сил природы, а равно действие правительственных актов, забастовок, переворотов и прочих явлений, не контролируемых **Сторонами**, при условии, что эти обстоятельства возникли после подписания настоящего Договора и непосредственно повлияли на его выполнение.

5.4 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

5.5 **Сторона**, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана немедленно, но в любом случае не позднее чем через 10 дней, известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы. Несвоевременное уведомление об их наступлении или прекращении лишает **Сторону** права ссылаться на них в дальнейшем. Надлежащим доказательством действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить соответствующие справки компетентных органов в месте нахождения **Клиента** или **Экспедитора**.

5.6 Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет длиться свыше 3 месяцев, **Стороны** вправе расторгнуть настоящий договор.

5.7 **Клиент** несет ответственность за превышение загрузки контейнера и связанные с этим возможные повреждения контейнера, транспортных и грузовых средств.

5.8 Стороны договорились о том, что к отношениям, возникшим по настоящему Договору, не применяется положение, установленное ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.

6. Порядок разрешения споров.

6.1 Все споры и разногласия между **Сторонами** по настоящему Договору, подлежат разрешению на основании претензии в письменной форме.

6.2 К претензии об утрате, о недостаче или повреждении (порче) груза должны быть приложены документы, подтверждающие право на предъявление претензии, и документы, подтверждающие количество и стоимость отправленного груза, в подлиннике или засвидетельствованные в установленном порядке их копии.

6.3 Претензии к **Экспедитору** могут быть предъявлены в течение 6 (шести) месяцев со дня возникновения права на предъявление претензии. Указанный срок исчисляется в отношении: